



המפקח על רישום מקרקעין בנצרת

בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

תיק מס' 89/12

ב 2/13 וכן ב 26/12

בעניין:

נציגות הבית המשותף

שדרות ארלוזורוב 18 עפולה 18280

ע"י גב' עמליה הרשקו

כפר קיש, ד.נ. גליל תחתון 19330

- ה ת ו ב ע ת / המשיבה

נ ג ד

1. יהודית קווה

רח' הבנים 38 ב', הרצליה 46379

2. אורדן סחר ושירותים (1997) בע"מ

ע"י עו"ד חובב ביטון ואח'

רחוב קהילת ציון 5 עפולה 18301

טל' 6491010 פקס: 6491011

- ה נ ת ב ע י ס / המבקשים

החלטה

עניינה של החלטה זו האם להתיר לנתבעים, בעלי דירות בבית משותף, לשלוח הודעות לצדדים שלישיים, שוכרי הדירות, בגין חוב דמי ועד בית.

1. התובעת הגישה נגד הנתבעים תביעה כספית בגין אי תשלום דמי ועד בית לתקופות שונות החל משנת 2008. הנתבעים ביקשו לשלוח הודעות לצדדים שלישיים נגד שוכרי הדירות במועדים שונים.

2. כבר עתה אציין, כי אין בדעתי להתיר משלוח ההודעות לצדדים שלישיים מן הטעמים שיפורטו להלן.

3. מדובר בבית הרשום כבית משותף בחלקה 141 בגוש 16663 ונמצא בשד' ארלוזורוב 18, עפולה. הבית מורכב מ-30 דירות. חלק מהיחידות שבו משמשות למשרדים, מסחר ועסקים.



4. תחילה הוגשה התביעה נגד 18 נתבעים. מאוחר יותר חלק מהנתבעים הסדירו את חובם ונגד אחרים ניתן פסק דין בהעדר הגנה. התוצאה הנה כי כיום מתנהלת התביעה נגד שני הנתבעים בלבד.
5. נתבעת 1 הינה בעלים של דירה אחת, הידועה כתת חלקה 23 בחלקה הנ"ל. התביעה נגדה הוגשה בגין חוב דמי ועד בית בסך 8,595 ₪. הנתבעת 1 מבקשת לשלוח הודעה לצד שלישי נגד עורכת דין ששכרה את הדירה לתקופה שבין השנים 2005 – 2010.
6. הנתבעת מס' 2 הינה בעלים של 3 דירות בבית המשותף (תתי חלקות 14, 24 ו-30). התביעה נגד הוגשה בגין חוב דמי ועד בית עבור שלוש הדירות בסכום של 22,022 ₪. הנתבעת מבקש לשלוח הודעות לצדדים שלישיים נגד ארבעה שוכרים שונים, שניים של תתי חלקות 14 ו-30 ושני שוכרים שונים שהתחלפו בתת חלקה 24.
7. הנתבעים מבססים את ההודעה על התחייבויות של הצדדים השלישיים כלפיהם לשלם את התשלום לנציגות מכוח חוזי השכירות. הנתבעים טוענים כי הם זכאים להשתתפות או שיפוי מאותם צדדים שלישיים.
8. אציין כי הנתבעים אף הגישו סיכום טענותיהם בשאלת סמכותו העניינית של המפקח לדון בהודעות לצדדים השלישיים. כמו כן התקיים בפני דיון בעניין זה ביום 13.5.2013.
9. כאמור, לאחר ששקלתי את מכלול הטענות ובשים לב לטיבה ולמהותה של התובענה שבפני, אני סבור שאין מקום להתיר משלוח ההודעות לצדדים שלישיים.
10. במסגרת הדיון בבקשות להתיר משלוח הודעות לצדדים שלישיים עלי לדון בשתי שאלות מרכזיות. האחת - האם אין בצירופם של הצדדים השלישיים כדי לסרב ולחכביד על בירור ההליך שבפניי. השנייה - שאלת הסמכות העניינית.

תשלום דמי ועד

11. נקודת המוצא לדיון בשתי השאלות הנ"ל הינה בחינת מהות התביעה. מדובר כאמור בתביעה לתשלום דמי ועד בית. חיוב זה מעוגן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.
12. הפסיקה הורתה כי חובת בעל דירה לשלם לנציגות הבית את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף הינה חובה שאינה ניתנת להתניה בקיום חובות אחרים כלפיו (ר' למשל ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, רע"א 294/87, וכן א' איזנשטיין



בספרו: "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי, (להלן - "איזנשטיין"), בעמ' 331 - 332).

13. אף נפסק, כי בעל דירה אינו רשאי לקזז חובות אחרים של הנציגות כלפיו כנגד חוב דמי ועד בית (כך למשל ר' החלטת המפקח א' סילברמן בתיק 226/12 **נציגות הבית המשותף נ' אליעזר אהרונוב**, פורסם באתר משרד המשפטים, שם גם נקבע כי אפילו טענות בדבר מצב רפואי וכלכלי אינן מהוות הצדק לאי תשלום דמי הועד במועד. במקומות אחרים נקבע כי אפילו היותה של דירה ריקה אינה מעניקה פטור מחובת תשלום דמי ועד שממשיכה לחול על הבעלים).

14. מהצטברותן של הוראות אלה עולה תכלית אחת והיא כי דמי הועד ישולמו במועד, באופן שוטף, ללא תניות וקיצוזים, וזאת כדי לאפשר לנציגות התנהלות בסיסית ושוטפת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף לרווחת כלל דיירי הבית המשותף.

15. ברי כי מצב שבו כל דייר בבית משותף יקזז על דעת עצמו חובות שלטעמו חבה לו הנציגות, או כאשר הוא סבור שהנציגות אינה ממלאת את תפקידה כראוי, ו/או אינה מתנהלת בשקיפות הנדרשת לטעמו, יביא עד מהרה לפגיעה קשה ברכוש המשותף. עד מהרה תמצא קופת הנציגות ריקה כשהיא חבה חובות לצדדים שלישיים והרכוש המשותף יהפוך מוזנח, נטוש, ואף מסוכן לשימושם של הדיירים ואורחיהם.

צירופם של צדדים שלישיים יסרבל ההליך

16. לטעמי, הצטברותן של קביעות אלה (בין היתר, המונעות אפשרות לקיזוז חובות ו/או המונעות התניית תשלום דמי הועד בקיום חובות אחרים של הנציגות כלפי הדיירים) נועדו בין היתר גם לפשט את ההליכים הדרושים לגביית דמי הועד לצורך כאמור התנהלות ותחזוקה תקינה ושוטפת של הרכוש המשותף.

17. בזיקה לכך יש גם לבחון, האם בנסיבות המקרה יש מקום להתיר משלוח הודעות לצדדים שלישיים.

18. בעניין זה מצביע המלומד איזנשטיין על החשיבות כי הליכים העוסקים בגביית דמי ועד בית יהיו הליכים פשוטים ולא יתארכו מעבר לנדרש:

"בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן" (איזנשטיין בעמ' 334, ההדגשות אינן במקור).



19. הפסיקה אליה הפניתי אשר קבעה, כי עסקינן בחיובים עצמאיים בלתי תלויים, ממילא מובילה לכך שככלל כאשר בעל דירה מבקש לתבוע החזר סכומים מהנציגות, עליו לנקוט בהליך נפרד. מכאן נובע שהפסיקה העדיפה שיקולים אחרים שיפורטו לעיל על פני בירורן של כלל המחלוקות במסגרת הליך שיפוטי אחד.
20. כל אלה מלמדים כי הליכים לאכיפת חוב דמי ועד כלפי בעלי דירות שאינם משלמים את חובם צריכה לעשות במסגרת הליך מהיר פשוט ויעיל. מנגד אין ספק לכל הפחות בנסיבות מקרה זה, כי משלוח הודעות לחמישה צדדים שלישיים שחלקם כבר אינם שוכרים כיום של הדירות, יעכב ויסרבל את ההליך הרבה מעבר לדרוש, לרבות משך הזמן שעשוי להדרש לאיתור אותם שוכרים. בנוסף לא שוכנעתי כי אי צירופם של אותם צדדים שלישיים יפגע בהגנת הנתבעים.
21. בנוסף, אין בהחלטתי משום פגיעה בזכותם של הנתבעים לתבוע, במסגרת הליך נפרד ובפני הערכאה המוסמכת, הסכומים שיחוייבו בהם - אם יחוייבו - מאותם צדדים שלישיים.
22. אכן בתמצית כפי שציינו הנתבעים, התכלית העומדת במסגרת הליך ההודעה לצד שלישי הינה יעילות, אחידות וריכוז ההליכים בפסיקת בתי המשפט (ר' א' גורן, "סוגיות בסדר הדין האזרחי" מהדורה חמישית, בעמ' 318). עם זאת לצד שיקולים אלה קיימים שיקולים המצדיקים דווקא את צמצומה של גדר המחלוקת במיוחד כאשר עסקינן בתביעה לדמי ועד הנדונה בפני המפקח, זאת גם במחיר של נקיטת הליכים נוספים.
23. לצד שיקולים של בירור כל המחלוקת הנוגעות לאותה סוגיה במסגרת הליך אחד, מחוקק המשנה מצא כי בסוג מסויים של הליכים ישנם שיקולים אחרים התומכים בקיומו של דיון מהיר, יעיל ופשוטני על אף שהדבר עשוי להוביל לקיומם של מספר הליכים.
24. כך למשל בתביעות בסדר דין מהיר יש צורך בקבלת היתר למשלוח הודעות לצדדים שלישיים (תקנה 214 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, תובענה בסדר דין מהיר מוגבלת לתביעה בסכום של 75,000 ₪. לשם השוואה בענייננו התביעה נגד נתבעת 1 מסתכמת בכ- 9,000 ₪ ונגד נתבעת 2 בכ- 22,000 ₪). במקרים מסוימים אף נקבע בתקנות כי לא ניתן יהיה כלל לשלוח הודעות לצד שלישי (כך בתביעה לפינוי מושכר תקנה 215ג. ינתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי").



25. התוצאה - מחוקק המשנה קבע כי במקרים מסוימים תוגבל האפשרות לשלוח הודעות לצדדים שלישיים. בכך גילה דעתו כי לצד עקרונות התומכים בבירורן של כל הסוגיות הנוגעות לאותה מחלוקת במסגרת דיונית אחת, קיימים שיקולים אחרים מן הצד השני של הכף ובהם שיקולי יעילות ופשטות לצורך גביית חובות מסויימים או קבלת סעדים מסויימים בפרק זמן קצר יותר.

26. שיקולים אלה האחרונים כאשר הם חוברים יחד לכך שממילא החוק והפסיקה צמצמו עד מאוד את סל טענות ההגנה שיש **לבעל דירה** במסגרת תביעה לדמי ועד, מחייבים לטעמי מסקנה כי ככלל נקודת המוצא צריכה להיות שאין להתיר משלוח הודעות לצדדים שלישיים לשוכר בתובענה שבין הנציגות לבין בעל דירה, אשר תחייב בירור היקף וטיב היחסים החוזיים שבין בעל הדירה לשוכר ו/או קיומם של חובות אחרים בין אלה.

27. **זאת ועוד, נראה כי כאשר המחוקק ממילא הגביל את טענות ההגנה שבין הצדדים הישירים לסכסוך (בעל הדירה והנציגות) ואף לא התיר לבעל דירה להעלות את מלוא טענותיו שמקורן בחוק המקרקעין (במסגרת אותו הליך אלא רק בהליך נפרד, כמו טענות קיזוז או חובות של הנציגות כלפי בעל הדירה), הרי שעל אחת כמה וכמה יש להגביל יכולתו של בעל דירה להתגונן במסגרת אותו הליך בטענות המבוססות על עילה חוזית עם צד שלישי, שאין מקורה בחוק המקרקעין ותחייב צירופו של צד שלישי, שככלל אינו עונה להגדרת "בעל דירה".**

28. זאת ועוד מהסקירה לעיל עולה כי תביעה לדמי ועד מצומצמת ממילא לעילות מאוד צרות ומוגבלות, ואין מקום להתיר הרחבת היריעה ליחסים החוזיים שעשויים להיות מורכבים, מותנים ומותלים בתנאים שונים ביחסים החוזיים שבין בעלי הדירות לבין אותם שוכרים.

29. לכך ניתן להוסיף כי בענייננו עסקינן בגופים שחלקם מסחריים. כך הנתבעת מס' 2 מבקשת לשלוח הודעות לצדדים שלישיים, בין היתר, נגד חברת סיעוד, מרפאת שיניים ועוד.

סמכות עניינית לדון ביחסים החוזיים עם שוכר דירות

30. שאלת הסמכות העניינית תקבע בהתאם לשאלת הסעד הנתבע על הלכה זו חזר בית המשפט העליון לאחרונה (ע"א 3521/10 **עיריית חיפה נ' גסר** [פורסם בנבו] (7.1.2013)).

31. שאלת הסמכות העניינית לדון בתובענה נגד שוכרי הדירות צריכה להבחן אם כן בזיקה לסעד הנתבע. תביעה בגין חוב דמי ועד איננה כתביעה לסילוק יד מן הרכוש המשותף.



32. סמכותו השיפוטית של המפקח הוגדרה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. סעיף 73 לחוק קובע מי זכאי להביא סכסוך להכרעת המפקח, אך אין בסעיף 73 כדי להרחיב את הנושאים שבסמכות המפקח.

33. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו (ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733) כך גם עילות המטרד והפרת חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ע"א 664/71 **עורקבי ואח' נ' נקר** פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231). כך גם נפסק כי למפקח אין סמכות עניינית לדון בתביעת נזיקין גם לא במסגרת תביעה שכנגד (ברע (ח"י) 3254/08 **ועד הבית המשותף - היוזמה 2 טירת הכרמל נ' ד.א. אופק מוצרי בריאות בע"מ**, (פורסם בנבו)).

34. זאת ועוד, כאמור עילת התביעה של התובעת לתשלום דמי ועד נגד השוכרים הינה במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין ונוגעת לפן הקנייני של היחסים בין התובעת לנתבעת. מנגד חובת השוכר לתשלום דמי הועד אינה נובעת מסעיף 58 לחוק **אלא מכוח הוראות חוזיות שבין הנתבעת לצדדים השלישיים** ולכן גם מטעם זה אין להתיר משלוח ההודעות.

35. בשאלת הסמכות העניינית של המפקח לדון במשלוח הודעות לצדדים שלישיים בגין חוב דמי ועד, קיימת עמדות שונות בפסיקה.

36. בסיכום טענותיהם מבססים הנתבעים טענתם בדבר הסמכות העניינית על פסק דינו של כב' השופט פיקלמן בע"א (חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל נ' ועד הבית ברחוב המסילה 22 נשר**, תק-מח 2000(4), 3697 שקבע שאם ועד הבית קנה סמכות לדון בתביעה קנה סמכות גם לדון בהודעה לצד שלישי. עוד מפנים המבקשים לפסק דינו של המפקח פנחס לוי בתיק 86/05, 236/05 **שיש אלוני נ' מיקוד אבטחה ולפסקי דין נוספים**.

37. לצד אותו פסק דין ניתנו גם פסקי דין נוספים בבית המשפט המחוזיים שעמדתם הייתה שונה. כך למשל ע"א (מחוזי ת"א) 554/96 **טיולי השלושה בע"מ נ. חברת אולמי רון הובלות בע"מ** (לא פורסם, להלן – "**פס"ד טיולי השלושה**"); עא (מחוזי ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר. חברה לפתוח ואח' נ. יום טוב עבוד שבבי ואח'** (לא פורסם, להלן – "**פס"ד צ.ה.ר.**" (ר' בעניין זה **איזנשטיין עמ' 366 - 367**)).

38. בפס"ד טיולי השלושה נדונה סמכותו של שוכר להגיש תביעה בעילה קניינית של הסגת גבול ונקבע, כי אין השוכר יכול להגיש תביעה כאמור בפני המפקח. בפס"ד צ.ה.ר. נדונה שאלת קיומה של עילת תביעה כנגד שוכר על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. נקבע כי חובתו של השוכר נובעת מהוראות חוזה שכירות בינו לבין בעל הדירה ולא מכח סעיף 58 לחוק.



39. בנוסף גם בפס"ד של **חברת אנגלו ישראל** (ע"א 4400/99), דעת המיעוט של כב' השופט ג'רג'ורה הייתה כי אין למפקח סמכות לדון ביחסים החוזיים שבין בעל הדירה לשוכר :

"לדעתי יש לבחון את הסמכויות של המפקחת על פי הקריטריונים הנ"ל. בחינה זו מעלה שאין למפקחת סמכות לדון בסכסוכים כספיים בין בעלי הבתים לבין המחזיקים מטעמים בבתים אלה.

מאחר ומדובר במנגנון מיוחד, עם סמכויות מוגדרות לפתרון סכסוכים מיוחדים, סבורני שאין להרחיב את הסמכויות של המפקח לדון בסכסוכים בין בעל הדירה, מצד אחד, ושוכר או מחזיק מטעמו, מצד שני, בעניינים הנובעים מהמסגרת החוזית ביניהם, כך למשל אם בעל דירה משכיר את דירתו לשוכר והשוכר אינו משלם את דמי השכירות או כל תשלום אחר לפי ההסכם, אין למפקח סמכות לדון בסכסוכים אלה ולהחליט בהם. בהודעת צד "ג" ששלחה החברה לשוכרים מדובר בסכסוך כספי ביניהם, שלדעתי, אין למפקח סמכות לדון בו."

40. נוכח קיומם של פסקי דין שאינם עולים בהכרח בקנה אחד, דעתי בכל הנוגע לתשלום דמי ועד כדעת פסקי הדין התומכים בצמצום יריעת הסמכות וזאת מכל אותם טעמים שגם צמצמו ממילא את טענות ההגנה של בעל דירה עצמו כלפי הנציגות (כפי שצינתי למשל, העדר אפשרות להעלות טענות קיזוז או אי מילוי חובות אחרים של הנציגות כלפי בעל הדירה).

41. זאת ועוד, גם בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע בע"א (ת"א) 1480/02 **גרש אפרים ובן חמו שלמה נ. נציגות הבית** (פורסם בנבו) כי בשאלת הסמכות העניינית ביחס לשוכר לשעה, יש להבחין בין תביעה לסילוק יד לבין תביעה שמבוססת על היחסים החוזיים שבין בעל דירה לשוכר, תוך שבית המשפט התייחס לפס"ד טיולי השלושה ופס"ד צ.ה.ר., של כב' השופטת חיות :

"...הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל הדירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו.

במקרה זה אין מדובר בעילת תביעה הנובעת מן החוזה שבין בעל הדירה לבין השוכר ועל כן אין ספק כי במקרה זה אין סמכות המפקח מוגבלת כפי שהיה הדבר בתביעה ושה פסק דינה הנ"ל של כב' השופט חיות..."

ובהמשך :

"על כן יש לאבחן את הקביעות בפסקי הדין של כב' השופט פורת ושל כב' השופטת חיות למקרים בהם עילת התביעה נובעת ממקור חוזי ולא מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או התקנון המצוי, לבין עילת תביעה הנובעת מסעיף 72(ב) לחוק הדן במקרה של **הסגת גבול**. במקרה שכזה, אין סמכות המפקח מוגבלת כאמור, וכאשר מדובר בהסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת ולגבי הרכוש המשותף, בהנחה שהתביעה הוגשה בפני המפקח" (ההדגשות אינן במקור)



42. פסק דין נוסף אליו מפנה הנתבעת מס' 2, ע"א 6059/05 (מחוזי י-ם) **לאה בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)** תומך דווקא בתוצאה אליה הגעתי.

43. כב' השופט מ' דרורי קבע כי **אין בחוק המקרקעין** מקור לחיובו של שוכר בדירה בתשלום דמי ועד הבית וכי בהתאם לחוק בעל הדירה הוא החייב בתשלום. בנסיבות אותו מקרה דובר בשוכרת שגרה בנכס למעלה מ-30 שנה, קיומם של הליכים קודמים בין הצדדים שם ונסיבות נוספות מיוחדות לאותו מקרה שבגינם ביסס בית המשפט הנכבד מקורות אחרים מכוחם ניתן לחייב את השוכר בתשלום דמי ועד הבית. ממילא נסיבות שכאלה אינן מתקיימות בענייננו שבו מדובר בתקופות שכירות קצרות בהרבה.

44. משלוח הודעות לצדדים שלישיים אינה יכולה להרחיב את הסמכות העניינית של המפקח. בעניין זה אפנה להחלטתו של כב' המפקח ש' הייזלר בתיק 71/11 **נציגות הבית המשותף ברחוב ביאליק נ' עדי זקס ואח'**, (פורסם בנבו).

45. הנתבעים גם הפנו לפסק דין של כב' המפקח ש' הייזלר בתיק 30/10 **נציגות הבית המשותף נ' עזבון קינן שמעון ואח'** (פורסם בנבו). דא עקא שבאותו מקרה לא התיר המפקח משלוח הודעות לצדדים שלישיים, הגם שעילת ההודעה שם הייתה שונה מעילת התביעה. עדיין באותו מקרה קבע כב' המפקח כך:

"...הענקת סמכויות אלה למפקח נועדה, בין היתר, להביא לסיום הסכסוך בין השכנים בבית המשותף באופן המהיר והיעיל ביותר, ולמנוע מצב של יריבות מתמשכת בין שכנים בבית משותף. בהינתן זאת, הגם שככלל יש להעדיף מתן אפשרות להגיש הודעה לצד שלישי, כדי ליעל את ההליך השיפוטי ולכנס את כל הסוגיות והצדדים הרלוונטיים בהליך אחד, במקרה בו מדובר בסכסוך בבית משותף, יש דווקא להקפיד לבל תורחב היריעה יותר מדי, ולבל יתארך ההליך השיפוטי שבין השכנים עצמם מעבר לדרוש. במילים אחרות, בהליך המשפטי בפני המפקח קיימים שיקולים המצדיקים דווקא את צמצומו של ההליך ליחסים שבין בעלי הדירות בבית המשותף ולעילות המיוחדות שנקבעו בחוק, זאת, גם במחיר של נקיטת הליכים נוספים בערכאות נוספות" (פסיקה 26).

דברים אלה נכונים לטעמי על אחת כמה וכמה כשעסקין בתביעה לתשלום דמי ועד.

46. גם פסק דין נוסף אליו הפנו הנתבעים אין בו כדי לסייע להם. בתיק 294/11 **נציגות הבית המשותף ברח' עמנואל נ' צביה אוזן**, הורה כב' המפקח א' סילברמן על העברת הסכסוך שבפניו לבית המשפט השלום מחמת חוסר סמכות עניינית תוך שהוא קובע כי כדי למנוע פיצול הדיון בכל הנוגע לסעד המשני ומאחר שממילא קיימת סמכות מקבילה בעניין זה אין מניעה כי גם הסעד המשני ידון בבית השפט השלום (בכל מקרה התביעה שם לא עסקה בחוב דמי ועד).



47. התובעת אמנם הודיעה בדיון מיום 13.5.2013 כי היא איננה מתנגדת למשלוח ההודעות לצדדים שלישיים, אך למפקח כמו גם לבית משפט, הסמכות להכריע בשאלת הסמכות העניינית גם כשנושא זה אינו במחלוקת, וודאי שמוסמך לקבוע אם צירוף הצדדים יגרום לסרבול ההליך שלא לצורך.

טענות נוספות של הנתבעים

48. הנתבעים טוענים כי התובעת השתהתה בהגשת התביעות ובמשלוח התראות על קיומם של חובות דמי ועד בית שכן בינתיים השוכרים שהתגוררו בנכס, כבר עזבו את הנכס ואין להם אמצעים לגבות מהם את דמי השכירות אלא במסגרת הליך משפטי.

49. מבלי לקבוע עמדה בשאלה זו, הרי שככל שהנתבעים יוכיחו בפני כי אכן התובעת השתהתה בהודעה על קיומן של החובות, וכי הנתבעים מצדם עשו את אשר ניתן כדי לברר מול הנציגות אם קיימים חובות כאלה, הרי שעניין זה עשוי להלקח בחשבון במסגרת ההליך העיקרי ובמסגרת היחסים שבין התובעת לנתבעת. לצורך כך אין צורך בצירופם של אותם צדדים שלישיים. עם זאת, בשלב זה אינני נדרש לגבש עמדה בעניין.

50. זאת ועוד מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין חלה על בעל דירה חבות עצמאית לתשלום ולבירור קיומם של חובות דמי ועד טרם פטר את השוכר מחיוביו. ממילא ככל שהנתבעים יוכיחו כי עשו הדרוש והסביר לצורך בירור קיומם של חובות דמי ועד מול הנציגות, הרי שגם נושא זה ילקח בחשבון כאמור ביחסים בין התובעת לנתבעת ואין צורך בצירופם של צדדים שלישיים.

51. גם לצורך בירור השאלה, האם השוכרים אכן שילמו, אם לאו, את דמי ועד הבית, אין צורך בצירופם כצדדים השלישיים. בעניין זה ניתן יהיה להסתפק בהזמנת אותם צדדים שלישיים למתן עדות, תוך שהנתבעת תוכל להבהיר להם, כי אי התייצבותם עשויה לגרום לחיובם בעתיד בחובות אלה. בכל מקרה במסגרת שאלת השיהוי, ככל שיוכח כי התובעת אכן נהגה בשיהוי שפגע בהגנתם של הנתבעים או גרם להם נזק ראייתי, ממילא גם יוטל נטל ראייתי כבד יותר על שכם התובעת.

52. זאת ועוד, באשר לנתבעת 1, הרי שזו ממילא הודתה כי השוכרת אישרה בפניה, כי אכן לא שילמה את דמי הועד, אך יש לשוכרת טרוניות רבות כלפי הנציגות. ממילא טרוניות אלה, ככל שהן מוצדקות, לא יכולות להתברר במסגרת ההליך הנוכחי אלא, כפי שהצבעתי, במסגרת הליך נפרד שתיזום הנתבעת או השוכרת נגד הנציגות ככל שתמצא לעשות כן, בפני הערכאה המוסמכת.

53. ביחס לנתבעת מס' 2, מכתב הגנתה עולה, כי לכל הפחות ביחס לתתי חלקות 14 ו-30 הרי שבמועד הגשת התביעה הנכס עדיין היה מושכר, כך שחזקה על הנתבעת כי ידעה על



קיום החוב או חלקו טרם הסתיימה תקופת השכירות ויכולה הייתה אם כן להבטיח את תשלום החוב, טרם השיבה לשוכרים את הביטחונות המגיעים לה במסגרת היחסים החוזיים ביניהם, וזאת מבלי לקבוע בשלב זה עמדה בעניין.

54. כל פירוש אחר עלול להצריך דיון ממושך ומסובך בטענות שיכול להעלות השוכר לשעה נגד המשכיר בהתבסס על הסכם השכירות שנכרת ביניהם, ואין הסכסוך שבין שני אלה נוגע לבעלי הדירות בבית. כאמור, חובת השוכר לשאת בהוצאות אינה נובעת מתוקפו של סעיף 58 לחוק, אלא מתוקפן של הוראות חוזה השכירות בינו לבעל הדירה.

55. מן הטעמים שפירטתי לעיל ובראשם, העדר סמכות עניינית וכי צירוף הצדדים יגרום לסרבול מיותר של ההליך, הנני דוחה את בקשת הנתבעים למשלוח הודעות לצדדים שלישיים. אשר על כל אלה, אינני מתיר את משלוח ההודעות לצדדים שלישיים.

56. ממילא משקבעתי, כי אינני מוסמך במסגרת תביעה לתשלום דמי ועד לדון ביחסים שבין בעלי הדירות לבין אותם שוכרים, כי אז תהא לנתבעת אפשרות לנקוט בהליך שיפוטי נפרד נגד אותם שוכרים לרבות נגד התובעת ובמסגרת אותו הליך יתבררו אותן שאלות חוזיות, שיכללו את קיום ההוראות החוזיות על ידי הצדדים וכן קיומן של חובות התובעת, ככל שתמצא הנתבעת לנכון, וככל שיידרש.

57. בנסיבות אלה אני מבטל את קדם המשפט שקבעתי בתיק זה ליום 16.7.2013 ותחתיו אני קובע את התיק להוכחות הצדדים ליום 21.10.2013 שעה 11:30.

58. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, עד ליום 1.8.2013.

59. הנתבעים יגישו **במקביל** תצהירי עדות ראשית מטעמם, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, עד ליום 20.9.2013.

60. לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

61. עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו צד.

62. בקשות להזמנת עדים יוגשו לכל המאוחר 20 ימים לפני דיון ההוכחות.



63. כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.

64. העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

65. על התובעת להשלים את המחצית השנייה של האגרה עד עשרים יום לפני המועד שנקבע לשיבת ההוכחות.

66. מאחר ולא נדרשה תגובת הצדדים השלישיים אינני עושה צו להוצאות.

ניתן בלשכתי היום כ"ה סיון תשע"ג, 03 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים, קרי לתובעת ולנתבעים בלבד.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין